



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PROMULGADA POR:
DECRETO N°:
FECHA:

1103 06
25 AGO 2006

ORDENANZA N° 7513

Visto: el Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo referido a la Ampliación de Jurisdicción del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Alta Gracia; y

CONSIDERANDO

Que mediante Ordenanza N° 6852, promulgada mediante Decreto 0014/04, la Municipalidad de Alta Gracia prorroga y amplía la facultad otorgada al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia determinada en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 1572 al solo efecto del juzgamiento de las contravenciones y/o faltas a la Ley Provincial N° 8560 y N° 9022 en el ámbito territorial de aquellas Comunas que por Acto y Convenio expreso han reconocido y delegado en éstos su jurisdicción y competencia;

Que las Comunas de Villa Los Aromos y Villa La Rancherita y Las Cascadas solicitan se amplíe la Jurisdicción del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de esta Municipalidad de Alta Gracia, a los fines del juzgamiento y resolución de las infracciones referentes a Edificación y Urbanización, Seguridad e Higiene y Bromatología y Contaminación Ambiental;

Que al respecto y en forma similar a lo establecido en el plexo normativo de la Ordenanza N° 6852, es prioritario que las Comunas solicitantes remitan la normativa expresa que refrenda los términos del Art. 197 Inc. 9 de la Ley Orgánica Municipal;

Que es necesario sancionar el acto legislativo que amplíe la competencia y jurisdicción fijada por los Art. 1 de las Ordenanzas N° 1572 y N° 1967;

Que a los efectos solicitados, el Proyecto de Ordenanza adjunta también el Proyecto de Acuerdo a suscribir entre la Municipalidad de Alta Gracia y las Comunas de Villa Los Aromos y de Villa La Rancherita y Las Cascadas;

...////

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//2.-

Que en caso de compartir criterio quede abierta y autorizada la posibilidad de suscribir otros Acuerdos de igual tenor con otras Comunas y/o Estados Municipales que manifiesten la misma intención;

Que analizado el contenido del Proyecto de Ordenanza por la totalidad de los concejales, se decide aprobar el mismo por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 27 de julio del 2006.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

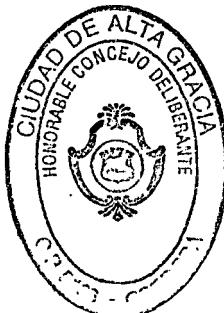
Art.1: **PRORRÓGASE** y ampliase la facultad otorgada al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia determinada en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 1572, al efecto del juzgamiento de las contravenciones y/o faltas en materia de Edificación y Urbanización, Seguridad e Higiene y Bromatología y Contaminación Ambiental en el ámbito territorial de aquellas Comunas que por Acto y Convenio expreso han reconocido y delegado en éstos su jurisdicción y competencia.

Art.2: **TÉNGASE** por ampliado en iguales términos la jurisdicción y competencia establecida en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 1967.

Art.3: **REQUÍERASE** a las Comunas la confección de la legislación acorde, en concordancia con el Proyecto de Acuerdo, que como Anexo 1 se adjunta a la presente Ordenanza. Los acuerdos firmados serán elevados por el Departamento Ejecutivo ad referendum del Honorable Concejo Deliberante.

...///


Lto. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

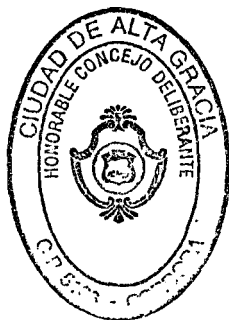
Art.4: **AUTORIZASE** al Departamento Ejecutivo a suscribir con otras comunas que así lo soliciten, acuerdos análogos al aprobado en la presente.

Art.5: **LA** presente Ordenanza entrará en vigencia en la fecha que se dicte su decreto promulgatorio, en un todo de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal.

Art.6: **PROTOCOLÍCESE**, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS.**


Lic. Germán Arribas Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4.-

ANEXO 1

PROYECTO DE ACUERDO

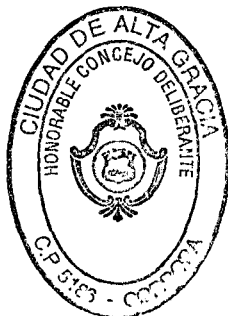
En la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, a .. días del mes.. . . . del año; se reúnen por una parte y actuando en nombre y representación de la Municipalidad de Alta Gracia, el Sr. Intendente Municipal, por la otra parte lo hace el Sr. en su carácter de de la Comuna de, en adelante denominados a los fines de éste: "La Comuna"-, convienen en celebrar el siguiente acuerdo:-----

PRIMERO: "La Comuna" requiere a la Municipalidad de Alta Gracia, someterse voluntariamente en su ámbito territorial, a la Jurisdicción y competencia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de ésta y al sólo efecto del juzgamiento de las contravenciones o faltas en su respectivo ordenamiento comunal tipificado Edificación y Urbanización, Seguridad e Higiene y Bromatología y Contaminación Ambiental, cuya aplicación correspondiere al radio de la Jurisdicción de cada una de ellas, conforme las facultades que les confiere la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y Ley Orgánica de Regionalización de la Pcia. de Córdoba N° 9206.- -----

SEGUNDO: "Las Comunas" a los fines del presente, deberán producir las Resoluciones (Art.197 y 198 Ley 8102) que fueren menester a los fines de atribuir y reconocer Jurisdicción y Competencia al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Alta Gracia, en materia reglada por su ordenamiento legislativo tipificado en edificación y urbanización, seguridad e higiene y contaminación ambiental, reconociendo plena legalidad, validez y eficacia a todos los actos procesales, legales y administrativos que emanen de éste como consecuencia de lo establecido en la cláusula PRIMERO.- Para ello, se comprometen a adoptar y reconocer igual régimen procedimental al vigente en la Municipalidad de Alta Gracia y normado por los Arts. 13 a 51 de la Ordenanza Municipal N° 1572 (Procedimiento-Disposiciones Complementarias), y artículos 1 a 30 inclusive de la Ordenanza Municipal N° 1967

...///


Lic. Germán Amador Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///5.-

(Título primero-parte general) y modificatorias.- Establécese en consecuencia, como derecho vigente y aplicable para la tramitación de las causas el del articulado mencionado de las Ordenanzas N° 1572 y 1967 y/ o modificatorias.- -----

TERCERO: "La Comuna" deberá realizar todas aquellas actividades previas, accesorias, complementarias y/o propias del procedimiento administrativo de faltas que le fueren requeridas mediante Oficio librado en legal forma por el Juzgado, tales como: diligenciar cédulas de notificación, realizar actos de constatación, inspecciones oculares y/o toda otra que le fuere solicitada.- -----

El diligenciamiento de las actividades requeridas deberá llevarse a cabo en un término no mayor de cinco días hábiles.- La presentación de Actas de constatación sobre ordenamiento comunal tipificado en edificación y urbanización, seguridad e higiene y contaminación ambiental, deberá formalizarse por ante el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Alta Gracia, al primer día hábil siguiente de haberse efectuado la misma, en aquellos casos en que la presentación inmediata no fuere posible.- -----

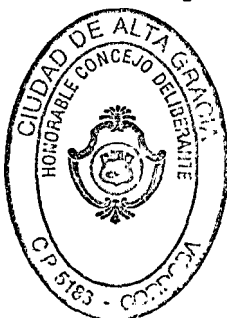
CUARTO: "La Comuna" recibirá del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Alta Gracia las instrucciones que fueren menester para la confección de Actas de Constatación sobre edificación y urbanización, seguridad e higiene y contaminación ambiental; cédulas de notificación, formalidades procedimentales y toda otra que haga al correcto desenvolvimiento de la actividad procesal y sustantiva de faltas.- -----

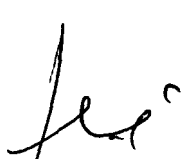
QUINTO: En todos los casos que así sea dictaminado en Resolución firme emanada del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Alta Gracia, la Autoridad Comunal será juez de ejecución para garantizar efectivamente su cumplimiento.- De igual modo, se compromete "La Comuna" a cumplimentar todo otro requerimiento derivado de las necesidades que surjan con motivo del proceso y juzgamiento de faltas, a fin de armonizar en modo eficaz e integral las actuaciones llevadas a cabo.- -----

SEXTO: En caso de constataciones efectuadas en jurisdicción propia y por personal propio de "la Comuna", el producido y/o recaudado efectivamente en concepto de multa, se distribuirá

...///


Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



...//6.-

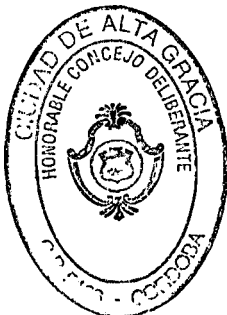
de la siguiente manera: el (. . %) para la Municipalidad de Alta Gracia, el (. . %) para "la Comuna" correspondiente.- Producido el ingreso del monto abonado en concepto de multa en el Estado Municipal, "la Comuna" deberá presentarse por ante Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Alta Gracia, para su percepción.- En caso del Art. 48 de la Ordenanza N° 1572 (Procedimiento de Ejecución Civil para el Cobro), los expedientes con Resolución firme emanada del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas con sanción de multa, serán remitidos en la forma allí mencionada, una vez abonados en procuración, debiendo respetarse los porcentajes establecidos precedentemente, deducidos los gastos.

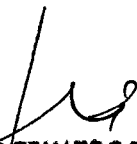
SÉPTIMO: "La Comuna" deberá producir las Resoluciones y efectuar las Publicaciones que fueren menester a fin de dar plena vigencia y validez en el ámbito de su jurisdicción y competencia a la normativa especificada en la cláusula SEGUNDO y la necesaria para reconocer la jurisdicción y competencia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Alta Gracia (Ley 8102 y 9206).- Deberán así acreditarlo, adjuntando la documentación pertinente, en el término de . . días a partir de la firma del presente.-----

OCTAVO : Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, a cuyo fin deberá notificar fehacientemente a la otra con una anticipación no menor a sesenta días hábiles administrativos.-----

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados supra.-----


Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE